

1500247-72.2022.8.26.0603
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Roberto Soares Leite
Comarca: Araçatuba
Foro: Foro de Araçatuba
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 07/10/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
NELTON CAITANO DE SOUZA

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

Nelton Caitano De Souza, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, no artigo 307 do Código Penal, e no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE ARAÇATUBA
FORO DE ARAÇATUBA
1ª VARA CRIMINAL
Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, ., Santo Antônio - CEP 16015-600, Fone: (18) 2102-9528, Araçatuba-SP - E-mail: aracetuba1cr@tjstj.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500247-72.2022.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500247-72.2022.8.26.0603
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
NELTON CAITANO DE SOUZA

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

Nelton Caitano De Souza, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, no artigo 307 do Código Penal, e no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, porque, segundo a denúncia, o réu trazia consigo e tinha em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 160,39 gramas de Benzoilmetilecgonina (distribuídos em 51 porções), substância entorpecente

vulgarmente conhecida por cocaína, conforme laudos de constatação prévia (fls. 41 e 43) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 102/104).

Além disso, segundo a denúncia, em 9 de fevereiro de 2022, por volta das 19h10min, na Rua Geraldo Sanches Hernandez, altura do imóvel de nº 1346, Bairro Atlântico II, nesta cidade, o réu atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Por fim, ainda segundo a denúncia, em 9 de fevereiro de 2022, por volta das 19h10min, na Rua Antônio dos Santos Ribeiro, 174, bloco 09, apartamento 302, o réu possuía arma de fogo com numeração suprimida.

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial iniciado por auto de prisão em flagrante.

Na audiência de custódia, houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 54/58).

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 139).

A denúncia foi recebida e o réu foi citado e intimado para audiência de instrução, oportunidade em que foi ouvida uma testemunha arrolada em comum (fls. 194). Em seguida, o réu foi interrogado (fls. 193).

Ao final da instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou alegações finais escritas e requereu o reconhecimento da atenuante genérica da confissão (fls.259).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade dos crimes está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 09/13, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15/17, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 102/104 (atestando que a substância apreendida em poder do réu é cocaína), pelo laudo pericial realizado na arma de fogo e munições (fls.85/89), laudo complementar realizado na arma de fogo (fls. 217/219 - atestando que a arma de fogo apreendida com o réu estava com seu número de série suprimido), laudo realizado no aparelho celular apreendido (fls.148/160), bem como pela prova oral.

A autoria também é certa.

Interrogado em juízo, o réu confessou a prática dos crimes de tráfico de droga, posse ilegal de arma de fogo e falsa identidade. Afirmou que, durante a abordagem, disse que se chamava Marcos. Trabalha como pedreiro. Confirma que os fatos aconteceram, em parte, conforme afirmou a testemunha, visto que, na hora da abordagem, não foram encontrados microtubos de droga com ele. Disse que havia 05 microtubos na casa de sua namorada. Em seu apartamento foram localizados outros microtubos com cocaína, pedras de drogas e uma pistola. Afirmo que estava traficando havia três meses, alegando que precisava do dinheiro pagar uma cirurgia que sua mãe necessitava realizar. Está muito arrependido e apenas cometeu o crime para pagar a cirurgia de sua mãe. Já respondeu a outro processo criminal em razão de crime de roubo em Minas Gerais. O dinheiro encontrado era fruto de seu trabalho como pedreiro e não é proveniente do tráfico.

A testemunha Welisson Luiz De Oliveira, policial militar ouvido sob crivo do contraditório, narrou que no dia dos fatos estava em patrulhamento pelo bairro Atlântico quando se deparou com um veículo Classic, de cor prata. Em tal veículo estava um casal, a mulher conduzia o veículo. Ao notarem a presença da viatura, o passageiro tentou se abaixar no carro. Diante de tal atitude, foi realizada a abordagem, tendo o passageiro se identificado como Marcos. No veículo foram localizados 05 micrutubos com cocaína, além da quantia de R\$ 400,00 e um aparelho celular. Com a condutora, identificada como Andressa, nada de ilícito foi localizado. Marcos teria dito que Andressa seria sua namorada e fazia algum tempo que estava morando com ela. Em conversa com Andressa, ela negou os fatos narrados por Marcos, dizendo que ele às vezes dormia na casa dela, mas residiam em locais diversos. Andressa disse que na residência dela estava armazenada droga que pertencia ao acusado. Deslocaram-se até a residência de Andressa, mas nada de ilícito foi localizado. Andressa, então, teria dito que estava com as chaves do

apartamento de Marcos e se disponibilizou a ir até o local. No apartamento de Marcos, no balcão da cozinha, foram localizados 43 microtubos contendo cocaína, 03 porções de cocaína em forma de pedra, uma arma (pistola calibre 380), com numeração suprimida e municiada, algumas munições. Além disso, foi localizado um saco plástico contendo diversos pinos vazios iguais aos encontrados durante a revista. Diante disso, Marcos foi conduzido até o plantão policial. A testemunha conta que Marcos negou a prática do crime. Negou, ainda, que morava naquele local, afirmando que apenas falaria em juízo. No plantão policial Marcos apresentou um documento, aparentando ser uma receita médica, contendo o nome Marcos. Contudo, posteriormente informou que era procurado pela Justiça de Minas Gerais e que seu nome correto seria Nelton. A testemunha não conhecia o réu.

Desse modo, verifica-se que a prova colhida nos autos demonstra que o réu cometeu o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

A prova colhida também demonstra que o réu possuía arma de fogo, com numeração suprimida, e atribuiu a si falsamente a identidade de Marcos, objetivando obter vantagem em proveito próprio.

O próprio réu, em Juízo, admitiu a prática dos três crimes descritos na denúncia. Além disso, o policial militar ouvido em juízo afirmou, com clareza, que o réu trazia consigo e tinha em depósito 51 microtubos com cocaína.

A testemunha também afirmou que, quando da abordagem, o réu se identificou como Marcos, chegando até mesmo a apresentar um documento (aparentando ser um atestado médico) contendo o referido nome.

Afirmou, por fim, que a arma de fogo apreendida nos autos, com a numeração suprimida, foi localizada no apartamento do réu.

Portanto, diante da confissão do acusado e das demais provas produzidas, é caso de procedência da pretensão punitiva.

Resta dosar a pena.

Crime de tráfico de drogas.

Na primeira fase de fixação da pena, considerando os maus antecedentes do réu (fls. 274 e 312 - processos nº 041407019090-8 e nº 041407019996-6 - condenações definitivas pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e roubo majorado), fixo a pena-base acima do mínimo legal, em cinco anos e dez meses de reclusão, e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu admitiu a prática do crime, motivo pelo qual compenso a atenuante genérica da confissão com a reincidência (fls. 295 - processo nº 041413002577-1 - condenação criminal definitiva pela prática do crime de roubo majorado em cumprimento de pena), permanecendo a pena em cinco anos e dez meses de reclusão, e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Na terceira fase, causas de aumento ou de diminuição de pena, observo que nada há para ser considerado, sendo incabível a incidência da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, em razão dos maus antecedentes e da reincidência. Portanto, em relação ao crime de tráfico de drogas, torno definitiva a pena em cinco anos e dez meses de reclusão, e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Falsa identidade.

Na primeira fase de fixação da pena, considerando os maus antecedentes do réu (fls. 274 e 312 - processos nº 041407019090-8 e nº 041407019996-6 - condenações definitivas pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e roubo majorado), fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 3 meses e 15 dias de detenção.

Na segunda fase, verifico que o réu admitiu a prática do crime, motivo pelo qual compenso a atenuante genérica da confissão com a reincidência (fls. 295 - processo nº 041413002577-1 - condenação criminal definitiva pela prática do crime de roubo majorado em cumprimento de pena), permanecendo a pena em 3 meses e 15 dias de detenção.

Na terceira fase, observo que não há causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 03 meses e 15 dias de detenção.

Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

Na primeira fase de fixação da pena, considerando os maus antecedentes do réu (fls.

274 e 312 - processos nº 041407019090-8 e nº 041407019996-6 - condenações definitivas pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e roubo majorado), fixo pena-base acima do mínimo legal, em 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu admitiu a prática do crime, motivo pelo qual compenso a atenuante genérica da confissão com a reincidência (fls. 295 - processo nº 041413002577-1 - condenação criminal definitiva pela prática do crime de roubo majorado em cumprimento de pena), permanecendo a pena em 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase, observo que não há causas de aumento ou de diminuição, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa. Em relação aos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, o regime inicial será o fechado, considerando os maus antecedentes, a reincidência e a necessidade de reprimir tais crimes que tantos males causam para a sociedade.

Pelos mesmos motivos, em relação ao crime de falsa identidade (apenado com detenção), o regime inicial será o semiaberto.

Não é possível nem recomendável a substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos, também em razão da reincidência e dos maus antecedentes.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal para condenar o réu NELTON CAITANO DE SOUZA, qualificado nos autos, ao cumprimento de:

A) 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06;

B) 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 307, do Código Penal;

C) 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03.

Não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando que ostenta maus antecedentes e é reincidente. Assim, custódia é necessária para garantia da ordem pública e para impedir a reiteração delitiva. Expeça-se ofício de recomendação.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, decreto o perdimento da quantia encontrada em poder do réu, R\$ 405,00, em favor da União, pois decorrente do tráfico.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade.

P. R. I. C.

Araçatuba, 07 de outubro de 2022.

Roberto Soares Leite
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA